# Modelo de Memorando de Entendimiento entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda



# Índice


**Cómo crear un Memorando de Entendimiento con su autoridad de vivienda** 3

**Cómo negociar un MOU con la autoridad de vivienda** 5

**Modelo de Memorando de Entendimiento entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda** 7


**Nota:** *El HUD recomienda firmemente que las autoridades de vivienda y los consejos de residentes consulten a sus propios abogados antes de firmar cualquier documento legal, incluido este modelo de acuerdo. Las leyes de su estado u otros factores pueden afectar este acuerdo. Los colegios de abogados locales, las facultades de derecho o las organizaciones de asistencia legal gratuita pueden ayudar.*

Este documento forma parte del **Kit de herramientas para la organización y participación de residentes de vivienda pública**. El kit completo incluye guías temáticas, documentos y formularios personalizables para consejos de residentes, herramientas relacionadas con los fondos de participación de inquilinos y estudios de caso de organizaciones de residentes de todo el país. Para ver el kit completo, visite: **https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/**

***Este documento se proporciona únicamente con fines informativos y no es un documento oficial ni obligatorio del HUD.***

*Crédito de la foto de portada: Cytonn Photography en Unsplash*

# CÓMO CREAR UN MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO CON SU AUTORIDAD DE VIVIENDA

**Un Memorando de Entendimiento (o MOU, por sus siglas en inglés) es un acuerdo escrito entre dos partes.** En el caso de la vivienda pública, un MOU es un acuerdo legal entre un consejo de residentes y una autoridad de vivienda. El MOU expone un entendimiento común sobre la relación de trabajo entre ambos. Aclara qué tipo de apoyo dará la autoridad de vivienda al grupo de residentes y crea formas significativas para que los residentes participen en la mejora de su comunidad y en las decisiones sobre los planes, las políticas y los procedimientos de la autoridad de vivienda.

Según las normas del HUD, las autoridades de vivienda con 250 unidades o más deben tener con el consejo de residentes un Memorando de Entendimiento que describa su colaboración. Este MOU debe actualizarse al menos cada tres años. Las regulaciones del HUD dan a las autoridades de vivienda con menos de 250 unidades la opción de participar en actividades de apoyo a un consejo de residentes. No están obligadas a firmar un MOU con el consejo, pero se les anima a hacerlo (**24 CFR 964.18(b)**).

*En esta guía usamos el término "consejo de residentes", pero ustedes pueden llamar a su grupo de residentes que trabajan juntos para mejorar la comunidad consejo de inquilinos, asociación de inquilinos, asociación de residentes, organización de inquilinos/residentes o de otra manera.*

Puede usar el **modelo de MOU** de este documento como punto de partida. Si prueban algo y no funciona, recuerden que pueden volver a negociar con la autoridad de vivienda.

### Tener un MOU es importante por varias razones:

- **Es obligatorio cuando la PHA tiene más de 250 unidades.** Las regulaciones del HUD dicen que la autoridad de vivienda y el consejo de residentes necesitan un acuerdo escrito que detalle "los elementos de su acuerdo de colaboración, el cual se actualizará al menos una vez cada tres (3) años" (24 CFR 964.18(a)(10)).
- **Da claridad.** Un MOU asegura que el consejo de residentes y la autoridad de vivienda entiendan lo mismo sobre las regulaciones, las responsabilidades y cualquier acuerdo. Un MOU:
  - Asegura que la autoridad de vivienda conozca su responsabilidad de hacer participar a los residentes en la definición de sus políticas.
  - Da a los residentes la oportunidad de pensar y definir cómo participar de manera significativa en las decisiones sobre los planes de la autoridad de vivienda y sobre su vivienda.
- **Permite rendir cuentas.** El MOU ayuda a que la autoridad de vivienda y el consejo de residentes trabajen juntos y asegura que ambos cumplan sus responsabilidades según las regulaciones del HUD. Puede ser útil explicar con precisión qué significa cada disposición.
  - Por ejemplo, en lugar de decir "reunirse con regularidad", indique cuántas veces se reunirán.
  - O, en lugar de solo decir que la PHA compartirá documentos, indique con cuánta anticipación los recibirá el consejo de residentes para revisarlos y qué documentos se compartirán.

- **Da estabilidad y continuidad.** Poner los acuerdos por escrito asegura que se puedan consultar en cualquier momento y cuando haga falta. Si cambian las personas involucradas — por ejemplo, si se elige a un nuevo presidente del consejo o cambia el personal de la autoridad de vivienda—, tendrán el acuerdo como referencia.

## Derecho de los residentes de vivienda pública a organizarse

Todas las autoridades de vivienda, sin importar su tamaño, deben:

- Permitir que los residentes se organicen. Esto significa que la autoridad de vivienda no puede impedir que su consejo de residentes se reúna, ponga volantes o realice eventos.
- Reconocer al primer "consejo de residentes debidamente elegido" como único representante de los residentes y no reconocer oficialmente a un consejo competidor.
  - » Sin embargo, para seguir siendo reconocido como el representante legítimo de los residentes, el consejo debe seguir siendo democrático, es decir, celebrar elecciones con regularidad y no discriminar a ningún residente.
- Orientar a los residentes, cuando lo pidan, para crear y mantener un consejo de residentes.
- Informar al consejo de residentes sobre las políticas de la PHA acerca de la participación de los residentes en la administración.

Además, entre otros requisitos, las autoridades de vivienda con más de 250 unidades de vivienda pública deben:

- Dar al consejo de residentes debidamente reconocido una oficina y espacios de reunión sin costo, de preferencia dentro del complejo que representa.
- Negociar con el consejo de residentes, si este lo pide, todos los usos de los espacios comunitarios para reuniones, recreación, servicios sociales y otras actividades de participación de los residentes.
- Asegurar una comunicación abierta y reuniones frecuentes entre la administración de la PHA y los consejos de residentes, y fomentar la creación de comités conjuntos de administración y residentes que trabajen en asuntos y planificación.
- Ofrecer capacitación. En concreto, "en colaboración con los consejos de residentes, [la autoridad de vivienda] asumirá el papel principal para asegurar las máximas oportunidades de capacitación en habilidades para los residentes de vivienda pública. En la medida de lo posible, los recursos de capacitación deben ser locales para asegurar el máximo beneficio y un acceso continuo" (24 CFR 964.105).



***Normas federales sobre vivienda pública:*** *Las regulaciones de vivienda pública se encuentran en el Código de Regulaciones Federales (CFR).*

*La mayoría de las normas sobre la participación de inquilinos están en el Título 24, Vivienda y Desarrollo Urbano, Parte 964, Participación de Inquilinos y Oportunidades para Inquilinos en la Vivienda Pública.*

*Cuando vea una referencia a 24 CFR 964, se trata de la sección del CFR que contiene las regulaciones pertinentes.* ***24 CFR 964.18*** *incluye las regulaciones sobre los MOU.*

# Cómo negociar un MOU con la autoridad de vivienda

**El consejo de residentes debe redactar el primer borrador del MOU.** Así, el consejo podrá definir internamente sus prioridades y los procesos que quiere proponer. Use el modelo de MOU para que ***usted*** tenga ideas sobre qué incluir. Un buen MOU es muy detallado, así que probablemente convenga que lo redacte un comité, pero es importante recoger la opinión de los residentes durante todo el proceso. Un proceso completo para crear el primer MOU probablemente tomará al menos unos meses.



*Para obtener ideas sobre cómo hacer participar a los residentes y recoger su opinión, consulte la Guía 2: Cómo involucrar a los residentes y representar sus intereses.*

- **Recoger la opinión de los residentes:** qué asuntos son los más importantes, cómo quieren los residentes trabajar con la autoridad de vivienda y, si tienen experiencia con un consejo de residentes, qué funcionó y qué no.
- **Crear un grupo de trabajo del MOU:** este pequeño grupo de residentes redactará un borrador del MOU, consultará con el consejo de residentes y negociará con la autoridad de vivienda.
- **Buscar apoyo:** pida a un abogado con experiencia en consejos de residentes que revise su borrador para comprobar que sea claro, detectar problemas legales y asegurarse de que no falte nada. Comuníquese con su oficina local de asistencia legal (Legal Aid), con la asociación estatal de abogados pro bono o con una organización comunitaria que apoye la organización de inquilinos u ofrezca otro tipo de ayuda a inquilinos. También puede pedir apoyo a otro consejo de residentes que haya negociado un MOU con éxito.



*Para obtener más ideas, consulte la Guía 6: Colaboración con organizaciones locales y comunitarias.*

- **Opinión de los residentes (otra vez):** presente el borrador propuesto al consejo de residentes para que lo revise y opine sobre los asuntos que afectan a todo el grupo.
- **Enviar el MOU a la autoridad de vivienda** y pedir una reunión para hablar del MOU y de cómo aplicarlo. Dé tiempo a la autoridad de vivienda para responder, pero haga seguimiento si no recibe respuesta en unas semanas.
- **Prepararse para negociar:** un par de miembros del grupo de trabajo deben prepararse para presentar el MOU y sus razones. Un miembro debe encargarse de tomar notas. Invite a un abogado o a un defensor de inquilinos para que los apoye. Piensen en qué puntos estarían dispuestos a ceder y cuáles no son negociables. Si llegan a un punto muerto, una organización de apoyo o un tercero puede ayudarlos a fijar prioridades o a negociar.



***Cómo negociar un MOU***

Recoger la opinión de los residentes

Crear un grupo de trabajo del MOU

Buscar apoyo

Opinión de los residentes (otra vez)

Enviar el MOU a la autoridad de vivienda

Prepararse para negociar

Reunirse con la autoridad de vivienda

Decidir las concesiones con todo el consejo de residentes

Aprobar la versión final en una reunión del consejo

¡Celebrar!

- **Reunirse con la autoridad de vivienda:** es posible que tengan que negociar el MOU con la autoridad de vivienda. Empiecen por los objetivos del consejo de residentes en su trabajo con la autoridad. Revisen el texto párrafo por párrafo y anoten los puntos de acuerdo, los de desacuerdo y las propuestas de concesión. Programen otra reunión para comenzar su relación de trabajo o para seguir negociando.
- **Decidir las concesiones con todo el consejo de residentes:** lleven las propuestas de concesión a todo el grupo para que decida.
- **Aprobar la versión final en una reunión del consejo de residentes** y pedir al Presidente y a los demás directivos que la firmen.
- **Celebrar:** anuncien que el consejo de residentes y la autoridad de vivienda tienen un acuerdo que permitirá a la organización participar en más decisiones sobre asuntos que afectan la vida de los residentes.

## Consejos para el MOU

- Para el primer MOU, tal vez quieran centrarse en iniciar una relación de trabajo con la PHA fijando un calendario de reuniones. Siempre pueden volver a negociar o agregar más detalles a medida que avance la relación.
- Asegúrense de que el acuerdo funcione en la práctica y de que ambas partes entiendan lo mismo sobre cada punto. Piensen cómo se verá cada punto en concreto e incluyan todos los detalles necesarios para que realmente se cumpla.
  - » ***Por ejemplo,*** en lugar de decir que la PHA y el consejo de residentes "se reunirán con regularidad", indiquen con qué frecuencia se reunirán y en qué meses. "Las reuniones entre la PHA y la Junta Directiva del consejo de residentes se harán cada trimestre, en enero, abril, julio y octubre".
- Para los puntos que puedan tener un costo, indiquen quién pagará.
  - » El MOU puede indicar cuántas capacitaciones al año dará la autoridad de vivienda o qué capacitaciones específicas pagará.
    - ***Por ejemplo,*** "El personal de la autoridad de vivienda dará dos capacitaciones al año a los miembros de la junta del consejo de residentes". O bien: "Se destinarán $ _____ al año de los fondos de participación de inquilinos asignados a la autoridad de vivienda a capacitar al consejo de residentes".
  - » El MOU establece que se recurrirá a un árbitro para resolver los desacuerdos. Debe indicar quién buscará un árbitro voluntario o quién pagará a un árbitro.
    - ***Por ejemplo,*** "La autoridad de vivienda buscará un árbitro que preste ayuda en especie. Si no se encuentra un árbitro pro bono (gratuito), la autoridad de vivienda podrá pagar a un árbitro con sus fondos de participación de inquilinos".

### Consejos de residentes jurisdiccionales

Este modelo de MOU es más útil para un consejo de residentes individual. Un consejo de residentes jurisdiccional, que representa a residentes de varias propiedades, también puede negociar un MOU (consulte **24 CFR part 964.105**, sobre el papel del consejo de residentes jurisdiccional).

**Nota:** *El HUD recomienda firmemente que las autoridades de vivienda y los consejos de residentes consulten a sus propios abogados antes de firmar cualquier documento legal, incluido este modelo de acuerdo. Las leyes de su estado u otros factores pueden afectar este acuerdo. Los colegios de abogados locales, las facultades de derecho o las organizaciones de asistencia legal gratuita pueden ayudar.*

# Modelo de Memorando de Entendimiento entre el consejo de residentes y la autoridad de vivienda

Fecha: _____ (escriba la fecha)

El presente Memorando se celebra entre _____ (nombre de la autoridad de vivienda), en adelante la "PHA", y _____ (nombre del consejo de residentes), en adelante el "Consejo de Residentes".

### El Consejo de Residentes se compromete a:

- Mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad.
- Trabajar para mejorar las condiciones de la propiedad y los servicios disponibles para los residentes, y para avanzar en los objetivos de los residentes.
- Mantener un consejo de residentes en funcionamiento que cumpla todas las regulaciones del HUD para ser un consejo legítimo y que cumpla plenamente sus estatutos y cualquier otro documento de gobierno.
- Representar a todos los residentes de la comunidad sin discriminación y mantener la democracia en su toma de decisiones.

### La PHA:

- Reconoce al Consejo de Residentes como único representante de los residentes a quienes dice representar y apoya sus actividades de participación de los residentes.
- Apoya al Consejo de Residentes para que asuma responsabilidades en su comunidad.
- Apoya la participación activa de los residentes en las decisiones que afectan su calidad de vida y su comunidad.
- Se compromete a negociar con respeto y de buena fe con el Consejo de Residentes sobre los asuntos que preocupan a los residentes.

Este documento se basa en el acuerdo de que ambas partes trabajarán para fomentar una relación productiva y de respeto mutuo, y formaliza la relación de trabajo al establecer las responsabilidades acordadas de ambas partes.

## Responsabilidades

### La PHA deberá:

1. Reconocer al Consejo de Residentes debidamente elegido como único representante de los residentes que viven en _____ (nombre de la propiedad o propiedades).
2. Reconocer el derecho de los residentes a organizarse conforme a **24 CFR part 964.18**, lo que incluye:

a. Permitir que los residentes se organicen. Esto significa permitir que el consejo de residentes se reúna, haga alcance comunitario, incluso poniendo volantes, y realice eventos.

b. Orientar a los residentes, cuando lo pidan, para crear y mantener un consejo de residentes.

c. Informar al consejo de residentes sobre las políticas de la PHA acerca de la participación de los residentes en la administración.

d. Proporcionar una oficina y espacios de reunión.

3. Permitir al Consejo de Residentes la máxima participación posible en las decisiones y cambios que afecten la vida de los residentes de _____ (nombre de la propiedad o propiedades) (24 CFR 964.135).

4. Poner a disposición del Consejo de Residentes la información en poder de la PHA que le ayude a cumplir sus responsabilidades según este acuerdo. La PHA entregará esta información por iniciativa propia y también a pedido. La información compartida incluye, entre otros:

a. acceso a documentos pertinentes, como propuestas de políticas y planes, y la correspondencia entre la autoridad de vivienda y el HUD;

b. actas de las reuniones de la junta; y

c. contratos con licitantes.

5. Exigir que el administrador de la propiedad informe a todos los residentes nuevos que existe un Consejo de Residentes activo y les diga dónde encontrar información sobre las próximas reuniones (tablero de anuncios, boletín, volante, etc.).

6. No intervenir en los asuntos internos del Consejo de Residentes, salvo que este infrinja las normas y regulaciones del HUD o las políticas y procedimientos de la PHA.

7. Reunirse con regularidad con el Consejo de Residentes _____ (elija la frecuencia de las reuniones: según sea necesario, al menos una vez al año, 2 / 3 / 4 veces al año) para tratar asuntos de preocupación e interés para ambas partes, incluidas reuniones sobre temas concretos con el personal pertinente de la PHA (por ejemplo, reuniones con el personal de seguridad sobre la seguridad pública). (24 CFR 964.18)

8. Formar comités conjuntos con el Consejo de Residentes cuando sea necesario. (24 CFR 964.18)

9. Hacer participar a los residentes en el desarrollo general de las políticas y la dirección de las operaciones de vivienda pública (24 CFR 964.135), lo que incluye avisar de los cambios de políticas propuestos y reunirse con el Consejo de Residentes antes de cambiar políticas importantes, para recoger la opinión de los residentes e influir en las decisiones.

10. Informar y consultar al Consejo de Residentes, y responder a sus comentarios, sobre las solicitudes de presupuesto, los planes de modernización y otras propuestas importantes (24 CFR 964.135).

11. Dar capacitación al Consejo de Residentes, cuando la pida, para que la Junta y los miembros tengan las habilidades y la información necesarias para cumplir plenamente sus responsabilidades, incluido el desarrollo y la aplicación de programas federales que afectan la vivienda pública (CFR 24 964.18).

12. Enviar al Consejo de Residentes por correo electrónico los avisos de vacantes de empleo de la PHA, para que puedan publicarse en el tablero de anuncios del consejo o compartirse de otra forma con los residentes.

13. Responder con prontitud a todas las recomendaciones que el Consejo de Residentes haga a la PHA y actuar en consecuencia. Una respuesta se considerará "pronta" si se recibe dentro de _____ días (se recomiendan 30).

    a. La PHA notificará al Consejo sus decisiones y el motivo o los motivos que la llevaron a tomarlas.

    b. La PHA se compromete a responder por escrito a los comentarios escritos que un grupo de residentes haga sobre cualquier cambio de política.

14. Proporcionar espacio para las reuniones del Consejo de Residentes, incluidos una oficina privada para el consejo, un teléfono, una sala de reuniones, acceso a internet y servicio de reparación de los equipos de oficina (24 CFR 964.18).

15. Supervisar el proceso electoral del Consejo de Residentes y establecer procedimientos de apelación conforme a los requisitos del HUD (24 CFR 964.125).

16. Dar fondos de participación de inquilinos al Consejo de Residentes para apoyar su funcionamiento y su capacitación en temas legales, habilidades y organización, según lo asignado en el presupuesto operativo de la PHA y lo exigido por el HUD. La PHA se compromete a dar asistencia contable, cuando sea necesario, para ayudar al grupo a desarrollar su capacidad de administrar fondos. (24 CFR 964.115)

### El Consejo de Residentes deberá:

1. Asegurar que todos los residentes que cumplan los requisitos de _____ (nombre de la propiedad o propiedades) tengan derecho a participar en todas las actividades del Consejo de Residentes (24 CFR 964.115).

2. Adoptar estatutos y procedimientos escritos para el Consejo de Residentes, según lo exige el HUD (24 CFR 964.115).

3. Preparar materiales informativos sobre el Consejo de Residentes para los residentes nuevos. Pueden incluir una copia del calendario de reuniones y de los estatutos de la organización.

4. Elegir un órgano de gobierno escogido democráticamente por los miembros con derecho a voto en una elección justa (24 CFR 964.115).

5. Reunirse con regularidad como Consejo de Residentes, al menos _____ veces al año (el número que fijan los estatutos), para que los residentes conozcan las decisiones y actividades de la administración de la PHA y puedan participar activamente en ellas, y para que las necesidades y los deseos de los residentes se incorporen a los planes comunitarios (24 CFR 964.118).

6. Reunirse con regularidad con la PHA _____ (elija la frecuencia de las reuniones: según sea necesario, al menos una vez al año, 2 / 3 / 4 veces al año) para tratar asuntos de preocupación e interés para ambas partes, avisar con una anticipación razonable e invitar al personal pertinente de la PHA para temas concretos (por ejemplo, reuniones con el personal de seguridad sobre la seguridad pública) (24 CFR 964.118).

7. Exigir la supervisión independiente de un tercero en los procedimientos electorales y revocatorios. Avisar con al menos 30 días de anticipación de las elecciones del Consejo de Residentes y permitir que la PHA observe el proceso electoral (24 CFR 964.130).

8. Establecer y mantener registros y procedimientos contables aceptables para la PHA y el Consejo.
9. Completar y entregar a la PHA lo siguiente antes de recibir fondos de participación de inquilinos:
    a. una garantía firmada de que todos los gastos serán legales y favorecerán el buen funcionamiento de la propiedad (consulte el **Modelo de acuerdo de fondos de participación de inquilinos entre el consejo de residentes y la PHA**) (24 CFR 964.150);
    b. la solicitud de presupuesto anual;
    c. el informe financiero anual; y
    d. el presupuesto anual aprobado.
10. Permitir que la PHA inspeccione y audite las finanzas del Consejo de Residentes (24 CFR 964.150).

## Vigencia del acuerdo

Este acuerdo estará vigente desde que ambas partes lo acepten hasta que se revise. El acuerdo se revisará al menos cada 3 años.

El Consejo de Residentes ha aceptado este Acuerdo tras leerlo en una reunión del Consejo de Residentes y obtener la aprobación de los miembros. El acuerdo fue leído y aprobado el _____ (fecha) por _____ (nombre del Consejo de Residentes).

Firmas

_____

Representante de la autoridad de vivienda: (nombre, cargo)

Fecha: _____

_____

_____

Representante del Consejo de Residentes: (nombre, cargo)

Fecha: _____

_____

# Secciones opcionales

El modelo de MOU anterior se ofrece para ayudar al consejo de residentes a preparar un acuerdo completo con la autoridad de vivienda. Se anima a ambas partes a adaptar las secciones anteriores a las necesidades de la PHA y del consejo de residentes, y a preparar otras disposiciones que acuerden entre ambas. Las secciones opcionales que siguen se ofrecen como disposiciones adicionales que pueden considerar incluir.

**La PHA deberá:**

- Dar al Consejo de Residentes un lugar fijo en la agenda de las reuniones de la junta de gobierno de la autoridad de vivienda y entregarle las agendas y los materiales de la reunión con al menos _____ días (se sugieren 3 días hábiles) de anticipación.
- Determinar el interés de los residentes en participar en actividades relacionadas con su comunidad, incluida la gestión de funciones específicas de la propiedad. Informar al Consejo de Residentes sobre las políticas de la PHA acerca de la participación de los residentes en la administración. (24 CFR 964.18)
- Trabajar con el Consejo de Residentes para crear oportunidades económicas para los residentes.
- Reservar un lugar para un representante del Consejo de Residentes en los comités de contratación del personal clave de la PHA. El personal clave incluirá los puestos de administración directamente relacionados con la vivienda pública, incluida la seguridad, y el personal directivo de la agencia, incluido el director ejecutivo.
- Hacer participar a los residentes interesados y a los directivos del Consejo de Residentes en todas las etapas del proceso presupuestario mediante capacitación y participación directa. (24 CFR 964.135)

### Resolución de desacuerdos

Si la autoridad de vivienda y el consejo de residentes tienen un desacuerdo que no pueden resolver, ambos aceptan someterse a arbitraje y acatar las decisiones de un árbitro independiente.

### Duración del acuerdo

Cada año se leerá este documento en una reunión del Consejo de Residentes para determinar si hace falta revisarlo. Después de, como máximo, tres (3) años de vigencia, el Consejo de Residentes negociará con la PHA la renovación del MOU.

# Anexos

Su consejo de residentes tal vez quiera adjuntar “anexos” al MOU. Por ejemplo, puede incluir un formulario para el uso del espacio común o una lista de fechas de reuniones.